K. D. Pathirana

No 109

පොදු සුසාන සහ පුද්ගලික සුසාන පිළිබඳ ආඥා පනත

පනත සැදහන් සංශෝධනයන් මෙහි ඇතුළත්ව ඇත.

1946 අංක 57 දරන ආඥා පනත

1957

ලංකාණ්ඩුවේ මුද්‍රණාලයේ මුද්‍රිතයි.

කොළඹ ආණ්ඩුවේ ප්‍රකාශන කාර්යාංශයෙන් මිල දී ලබා ගත හැක

මිල : රු. [illegible]

තැපැල් ගාස්තුව : රු. 4.60

පොදු සුසාන සහ පුද්ගලික සුසාන භූමි

පොදු සුසාන සහ පුද්ගලික සුසාන භූමි සහ සම්බන්ධ වූ ඒකාබද්ධ කරලීම සඳහා පනවනු ලද ආඥා පනතකි.

(1950 ජනවාරි 1 වැනි දින)

I වෙනි පරිච්ඡේදය

ප්‍රාරම්භය

1. මෙම ආඥා පනත පොදු සුසාන සහ පුද්ගලික සුසාන භූමි පිළිබඳ ආඥා පනත නමින් හැඳින්විය හැකිය. වසුඩ නාමය

2. මෙහි ආඥා පනත මගින් අවලංගු කරනු ලද කිසියම් නීතියක් යටතේ පත්කරනු ලැබූ හෝ පත්කරන ලෙසට සලසන ලද, මෙම ආඥා පනත බලාත්මක වීමෙදී නියුක්තිකයින් තිබුණ කළු දුකාසයක්, විසර්ජකයින්, දන්වීමක්, අතුරු වාරසාවක් සහ පුබ්බ නියෝග යන්ම, මෙම ආඥා පනත පනවා නොතිබුණා සේ පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. එසේම, ඒවා මෙම ආඥා පනත යටතේම පත්කරනු ලැබ හෝ දන්වා සිටුවා ඇති පරිදි හෝ මෙම ආඥා පනත යටතේ අවලංගු කිරීමට, වෙනස් කිරීමට හෝ වෙනත් අයුරකින් සලසනු ලැබිය හැකි පිළිවෙළ පිළිවෙළ වන්නේය. එසේම, මෙම ආඥා පනත බලාත්මක වීමෙන් පසුව ඒකට අවශ්‍ය නොවීම හෝ ඒකා නමසිත්ත කළමනාකරණයෙන් වරදකාරයා එක තවත් පුද්ගලයෙකුට වුවද, මෙම ආඥා පනත යටතේ පත්කරනු ලැබූ විසර්ජකයකුට, අතුරු වාරසාවකට හෝ පුබ්බ නියෝගයකට අවශ්‍ය නොවීම හෝ එසේ දැක් කිරීම පත්කිරීමෙන් දළුවම පළමුවන ඇමතිවරයාගේ දළුවම පැහැරිය හැක්කේය. දනට නිමෙන පුකාශය, විසර්ජක, දැන්වීම, අතුරු වාරසාව, අදින අවලංගු කරන සුබ විරාම සඳ.

3. මෙම ආඥා පනතේ, ඉදිරි පද සංයුක්තයේදී වෙනත් අර්ථයක් නොයෙදෙන බව්ගී— අදර්ථ

"පරිපාලන පුදේශය" යනුවෙන් පළාත් පාලනය පිළිබඳ (පරිපාලන පුදේශ) ආඥා පනතේ දෙවැනි වගන්තිය යටතේ කරන ලද ආඥාවකින් විස්තර කරන ලද පරිපාලන පුදේශයක් අදහස් වන්නේය.

"පෞද්ගලික සුසානය" යනුවෙන්, මෙම ආඥා පනත බලාත්මක වන අවස්ථාවෙදී, මිය යාමුවන් තැබීම හෝ අදහන කිරීම සඳහා භාවිත කරන ලද්දක් හෝ මිය යාමුවන් තැබීම හෝ අදහන කිරීම සඳහා III වෙනි පරිච්ඡේදයේ විධිවිධාන හෝ ඇති පදිදි කාගෙන්හෝ එකිනෙක් පසුව අභිසාරවරයා විසින් අනුමත කරන ලද්දක් (හෝ පුකාශයක් හෝවන) කිසියම් ඉඩමක් හෝ භූමියක් අදහස් වන්නේය.

"පොදු ප්‍රසාදය" යනුවෙන් 1862 අංක 12 දරන ආඥා පනතේ හෝ මෙම ආඥා පනතේ විධිවිධාන යටතේ පිහිටුවන ලද පොදු ප්‍රසාදයක් අදහස් වන්නේය.

"නීති බලධරයා" යනුවෙන්, නගර සභාවක් හෝ පළාත් පාලන ආඥා පනත යටතේ පිහිටුවන ලද දිස්ත්‍රික් සභාවක් හෝ ප්‍රාදේශීය සභාවක් හෝ සනීපාරක්ෂක සභාවක් ඇතුළත පිහිටි ප්‍රදේශයක් සම්බන්ධයෙන් සලකන කල්හි, එම නගර සභාව, දිස්ත්‍රික් සභාව හෝ සනීපාරක්ෂක සභාව අදහස් වන්නේය. තවද, වෙනු කවර නගරයක්, ගමක් හෝ ස්ථානයක් සම්බන්ධයෙන් වුවද සලකන කල්හි, එම නගරය, ගම හෝ ස්ථානය පිහිටා ඇති පරිපාලන ප්‍රදේශයේ උප පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයා අදහස් වන්නේය.

ප්‍රකාශන ආදිය සඳහා පනතේ පළමුවන වගන්තිය අදාළ වීම.

4. මෙම ආඥා පනත යටතේ සම්පාදනය කරනු ලැබ නිකුත් කරනු ලබන සියලු ප්‍රකාශන, ව්‍යවස්ථා, දැන්වීම්, අතුරු ව්‍යවස්ථා සහ ප්‍රසිද්ධ නියෝග, ආණ්ඩුවේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනිය යුතුය.

II වෙනි පරිවේදය

පොදු ප්‍රසාදය

පොදු ප්‍රසාදය පිහිටුවීම් ඇතිවීම වැළැක්වීමට හෝ වෙනස් කිරීමට ඇති බලය.

5. (1) මළවුන් වැළලීම හෝ ආදහන කිරීම් පිණිස, ආඥාවක් නිකුත් කරමින් එහි සඳහන් කරන හා විස්තර සීමා ඇතුළත පොදු ප්‍රසාදයක් පිහිටු වන්නට, එසේ කිරීම ප්‍රඥාශේචරයයි තමාට හැඟෙන අවස්ථාවකදී, අමාත්‍යවරයාට පිළිවන එසේම මීට ප්‍රථම පිහිටුවන ලද හෝ මෙයින් පසුව පිහිටුවන ලද සුසානයක භූමි ප්‍රමාණය වැඩිකිරීමට, අඩුකිරීමට හෝ වෙනත් අයුරකින් වෙනස් කිරීමට එබඳු ආඥාවක මාර්ගයෙන් අමාත්‍යවරයාට පිළිවන.

එසේම පෞද්ගලික සුසානයක් වැළැක්වීම තහනම් කිරීම.

(2) ඉහත කී පරිදි සුසානයක් පිහිටුවනු ලැබූ කෙම අවස්ථාවකදීම, ආඥාවක් නිකුත් කරමින් එහි සඳහන් කරනු ලබන වකවානුවෙන් පසුව, එම සීමාව ඇතුළත පිහිටි කෙම ප්‍රසිද්ධ සුසානයකම හෝ පෞද්ගලික සුසානයකම හෝ, කිසියම් පොදු සුසානයක හෝ පෞද්ගලික සුසානයක මිනී වැළලීම හෝ ආදහන කිරීම සම්පූර්ණ යෙන් හෝ සුළඟ වශයෙන් තහනම් කරන්නට අමාත්‍යවරයාට පිළිවන.

එසේම, ආඥා පනතේ සම්බන්ධ කොවෙක් අදාළ වීමෙන් සුසාන නිදහස් කළ හැකි බව.

(3) මීට ප්‍රථම හෝ මීට පසු පිහිටුවන ලද කවර පොදු සුසානයක් වුවද සම්පූර්ණයෙන් හෝ එහි කොටසක්, අංක 10, 15, 16 සහ 23 දරන වගන්ති කියල්ලම හෝ ඉන් කිසියම් වගන්තියක් අදාළ කොවන පරිද්දෙන් නිදහස් කරන්නටත්, එබඳු නිදහස් කිරීමක් කලින් කල ඉවත් කර ගන්නට හෝ අලුත්වැඩියා කරන්නටත් අමාත්‍යවරයාට පිළිවන. එබඳු කිසියම් නිදහසක් දීම, ඉවත් කර ගැනීම හෝ අලුත්වැඩියා කිරීම ආණ්ඩුවේ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ කළ යුත්තේය.

6. යම් නගරයක සීමාව ඇතුළතදී හිය හෙ සුද්ගලයින් තුමිදුන කිරීම හෝ ආදහන කිරීම සඳහා වෙනු ලබන භූමාකාරයක් පිහිටුවීමේ තහනම ලිඛිතව හෝ මෙහිපස් ප්‍රවෘත්ති හෝ පනුව පිහිටුවනු ලබූ කිසියම් භූමාකාරයක තුමි ලක්ෂණයට එකතු කිරීම සඳහා ඉඩම් ගැනීමටු, එම නගරය ඉදිරියේ මිය නගරයක් නම් එම මිය නගර කමිසාරිස්* ඉදිරියේ සළකුත් පැවරුම කිරීමට හෝ පුර නගර කොන්සිලට අයිති නගරයක් නම් එම සළකුත් පවරන කමිසාරි හෝ පුර නගර කොන්සිල භූමුළුම විසින්ගත්ම.

ඒ තහනම සඳහා ඉඩම් ගැනීම හා පවරා දීම.

7. කිසි ශිෂයෙකුගේ තුමිදුන කිරීම සඳහා කැප කොට තිබී හෝ විශෙෂ සයක් වෙන් කොට තිබී, 1905 වසර ආංක 12 දරන ආඥා පනතේ හෝ එම ආඥා පනතේ සිවිසියන ගවසේ නියෝගය තුමිදුන කිරීම කවිත්වය ඇති තවර මුසමක් වුවද, අමාතෘවරයාගේ අවසරය ලොකුවිව විනිශ්චිව, මොහොයක් කිරීම හෝ සෙසු කිසිම කාරණයක් සඳහා සෙදුම්ම හෝ කොතැට වුවත්, එසේ මිලීගේ කියන ලද යම්දී අවසරයක් කොඩුකිව කරන ලද කෙම විකල්පය සෙසු අන්දමේ යමකින් කිරීමද නිශ්ඵල වෙන්නේය. තවද එසේ තවර මුසමේ කිසිදු අමාතෘවරයෙකු අවසරයක් කොඩුකිව පැමිණි කරන සඳර පුද්ගලයෙක් වුවද විරුද්ධ විරුදකාරයා වන අතර එසේ විරුදකාරයා කිරීමෙහි දී ඇතිවන් දෙනෙකුට වැඩි නොවිය දෙයෙකුවද යවන් විය හැක්කේය.

අග්‍රාධිකාර රුද්‍ර ශුසාන පිළිබඳ ඉඩම් විකිණීම් තහනම් කර ඇති බව.

8. කිසියම් නිලධාරියෙක අධිකාරවයෙන් හෝ බලකාරයාගෙන් හෝ පදිංචිකාරයෙකුගේ ලියවිල්ලකින් වෙන ලද අවසරයක් ඇතිව මිස, කිසිම වෙල ශ්‍රසානයක කිසිම කොටසක්, කිසිම නිධියෙකට අයි පහනකට වඩා මිටිවූ දින ලෙස කපාකැපිය යුතු ය.

පොදු ශුසාන ගෙවල්වලව දැරීන් පිළිබඳ ශ්‍රාන බව.

9. තුම්දන කිරීමෙදී හෝ අදහන කිරීමෙදී දවසක්වනු ලබන ආගමික මෙහෙයක් මිලු කිරීම සඳහා, ශ්‍රසානයේ සිහිකළු ඇතුළත පල්ලි ආදිය කොබාහැරීමට සලස දෙන්නට ඊට නිති බලධරයාට පිළිවන.

පල්ලි ආදිය කැනීය හැකි බව.

10. කුඩා වටෙ ශ්‍රසානයකුත්, කුඩා වටෙ ශ්‍රසානයක ආදහනය සඳහා වෙන් කර තිබෙනා යම් කොටසකුත්, වටෙන් පිරිසෙයින් අඩි තහයකින් දුර, ඇති බවට ප්‍රාදෙශීය කාරයකින් හෝ සභෙය බැටළියන් කොටු කළු ශ්‍රසානය-ක් මෙන්ම එය ප්‍රාදෙශීය හෝ රැඩ කැමි සීමාව ආරක්ෂණය කර තැබිය යුතුද වන්නේය.

ශෙෂ ශ්‍රසාන වට කොට තිබිය යුතු බව. (1931 අංක 3, 7 වගන්ති)

11. (1) කිසියම් ශ්‍රසිඛ ශ්‍රසානයක තවර කොටසක් වුවද, ඉදිරියේ දිය හිසියම් ආගමික කිසියක් මගින් ඉල්ලා සිටි නම්හි, එම ආගමික කිසියේ විශෙෂ ප්‍රයෝජනය සඳහා එය වියදුණන්ගට කිසි බලධරයාට පිළිවන. එසේ වියදුණන වුද කොටස, මෙම ආඥා පනතෙහි අවශ්‍යතා සම්පාදනයෙන් පසුණක්, යෙදෙන්න තුමිය තෙරව සිටි බලධරයා විසින් එකතු ආගමික කිසියක් සේ නුතුවෙන් නිශ්ඵලයක් මගින් එම කොටස පවරා දෙනු ලබූ නම්, මෙසේ පවරා දීම කොටස පවරා දෙනු ලබන පුද්ගලයා හෝ පුද්ගලයන් කෙරෙහි බැඳෙන් පවතින්නේය.

පුසිඛ ශ්‍රසානය වෙන් කර දීම.

---

* නගර පනාවක් හෝ ශ්‍රේ නගර සභාවක් පිහිටුවූ ඇති නගරයක් වූ කල්හි එකී නගර පනාව හෝ ශ්‍රේ නගර සභාව පදනාද ලේඛම වගකීම අදාළ වන්නේය.

සංරක්ෂිකයින්ට පාලක මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට පිළිවන් බව.

සංරක්ෂක මණ්ඩලයේ අරමුණ

(2) සංරක්ෂකයින් හතර දෙනෙකුට හෝ වැඩි දෙනෙකුගෙන් සමන්විත පාලක මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට සංරක්ෂකයින් උනන්දු කරවා සැහැල්ලුවට හෝ සැහැල්ලුවෙන් නීතානුකූලව ඉඩ ඇත්තේය. එසේම එබඳු කොටසක් පිළිබඳව, එහෙත් දක්ෂවන බලපාදු ක්‍රියාවේ යෙදවීමට එම පාලක මණ්ඩලයට හෝ එහි සාමාජික යින් වැඩිදෙනාට හෝ පිළිවන:—

(අ) ආරක්ෂකයකුගේ, ඕනි වළඟවල් හැරන්නන්ද කිසියම් සොඳ ලැබෙන්නයක එබඳු කොටසක් පිළිබඳ ආරක්ෂාව හා ප්‍රයෝජනය පදහා අවශ්‍ය වන වෙනත් සේවකයින්ද පත්කිරීමේ බලය;

(ආ) එබඳු කොටසක කවර බිම් කට්ටියක හෝ කට්ටිවල වැළලීමේ විශෙෂ අසිනිවාඩිතමක් හෝ එහි එක් වැළලීම් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් කිරීමේ අසිනිවාඩිතම හෝ කිසියම් මිනී වළක් මත සිහිවටනයක් හෝ සොහොන් ගලක් තැන්පත් කිරීමේ අසිනිවාඩිතමේ හෝ එබඳු කොටසක එකිට පොළොවාදිරුවුණ හෝ දේවමාළිගාවක නින්නිවඳ ස්මරණ සෙනසුන් හෙවිමේ අසිනිවාඩිතම් හෝ පුදකිය කිරීමේ බලය;

(ඇ) එබඳු කවර කොටසක වුවද ආදහන කිරීම තහනම් කිරීමේ බලය ද ය.

එම වගන්තිය යටතේ දඳවූ උඩිසා තැම අවසර දීමකාවත්ම, එබඳු පාලක මණ්ඩලයක සාමාජිකයෙකු විසින් හෝ එම පාලක මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද සාමාජික කෙනකු හෝ වැඩි දෙනෙකු ඉදිරියේ අත්සන් තැබූ ලිඛිතවිලුණකින්, දිය යුතුවාක් මෙන්ම, අනාපතවෙරයෙන් දඳාගතිය යුතිසේ එම පාලක මණ්ඩලය විසින් තීරණය කළයුතු කාන්තුවක් හෝ කාන්තු අගසිරිමෙන් පසුව එම අවසරය නිකුත් කළයුතු විත්තේය.

(3) ඇ 22 දරන වගන්තියේ පිටිපිඹාන යටතේ පොදු පුකාශ **ගරුසාමාදී කෙරිය යුතු කාන්තුවලට අමතර විශෙෂයෙන්,** මෙම වගන්තිය යටතේ එබඳු කොටසකට කෙරිය යුතු කාන්තුවේ පාලක මණ්ඩලයට ගෙවිය යුතුවාක් මෙන්ම එම මණ්ඩලය විසින් කර ගතයුතු වන්නේය. තවද එකී කොටස නීති ආකාරයෙන් පවත්වා ගෙන යාම පිණිස එකී මණ්ඩලය විසින් එම මුදල යෙදිය යුතුය.

(4) ඇ 10 දරන වගන්තිය යටතේ නීති කෙටුවරයකු විසින් පත් කරන ලද කිසියම් පොදු පුකාශ පාලකයෙකු සෙෂරේ ඇ 23 දරන වගන්තිය මගින් තැබුවී ඇති පුතුගණිවලින් නිදහස් කිරීමට, මෙම සඳහාත් කිසිවක් හේතු නොවන්නේය. එහෙත් කිසියම් ආගමික නිකායක් සඳහා එබඳු පුකාශයකින් වෙන්කර ඇති කිසියම් කොටසක් ඇ 10 දරන වගන්තිය යටතේ පුදකා කිරීමේ මේ පුවත්ති එබඳු පාලකයෙකු විසින් අත්සන් කොතබා යුතුය.

12. පොදු සුසාන‍යේ කිසිම කොටසක්, සුසාන‍යක කටයුතුවලින් බාහිරවූ කිසිම කටයුත්තක් සඳහා පාවිච්චි නොකළ යුතුය. මළවුන් වැළලීම හෝ ආදාහන‍ය කිරීමත්, එබඳු වැළලීමක් හෝ ආදාහන‍යක් හා සම්බන්ධවූ කටයුතු වලින් බාහිරවූ යෙසූ කිසියම් කරුණක් සඳහා එබඳු ඉඩමක් පාවිච්චි කරන කවර පුද්ගලයකු වුවද වරදකට වරදකාරයා වන අතර, එසේ වරදකාරයා කරනු ලැබීමේදී එබඳු එක් එක් වරදට රුපියල් දෙසියයකට වැඩි නොවන දඩයකටද යටත් වන්නේය.

පොදු සුසාන‍ය වැළලීම් සඳහා පරිශ්‍රම පාවිච්චි කළයුතු බව.

13. මිය යිය කිසියම් පුද්ගලයකුගේ අන්තිම කැමති පත්‍රයක බුදල් බලකාරයකු විසින් ආරාධිතව හෝ මිය යිය කිසියම් පුද්ගලයකුගේ මෘතදේහය භාරව සිටින සෙසු කිසියම් කෙනෙක්තෙකු විසින් ආරාධිතව හෝ ආගමික නිකායක ප්‍රධානයකු, ආගමික දේවස්ථානීයකු, පූජකයකු හෝ වෙනත් පුද්ගලයකුට ආගමික මෙහෙය සිදු කළ හැකිය.

ආගමික නිකායක ප්‍රධානයකුට හෝ ආගමික පූජකයෙක් වියහැකි බව.

14. කිසිම පොදු සුසාන‍යකට අයත් කිසිම සෘජුයක හුමදුන කරන ලද මෘතදේහයක්, එම සුසාන‍යේ සීමාව ඇතුළත අධිකරණ බලය ඇති දිස්ත්‍රික් උසාවියේ බලයක් නැතිව ඉවත් නොකළ යුතුය.

බලයක් නැතිව මෘතදේහය ගෙන යොයා ගතු බව.

එසේ වුවද, අපරාධ නීතියේ කටයුතු සඳහා මරණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් දැනට ඇති කවර බලතලයක් වුවද සීමා කිරීමට මෙම වගන්තියේ ඇති කිසිවක් හේතු නොවන්නේය.

15. මෙයින් පසුව සඳහන් වන, පොදු සුසාන‍යක පාලක තැන විසින් එම කාර්‍යය සඳහා තැබිය යුතු ලේඛනයක, සෑම භූමදානයක් හා සෑම ආදාහන‍යක්ම සටහන් කළ යුතුය. ඉදින්, අංක 11 දරන වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ පාලක මණ්ඩලයක් මගින් ආරක්ෂක යකු පත් කර ඇති ඇවසාංවකදී එම ආරක්ෂකයා විසින් සටහන් කළ යුතුය. එසේම, එබඳු ලේඛන හෝ ග්‍රන්ථ කැතහොත් ඒවායේ සහතික කරන ලද උධෘත කොටස්, එබඳු භූමදාන හා ආදාහන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ සාක්ෂි ගැනීමට සෑම උසාවියක් විසින් ම භාර ගනු ලැබේ. තවද එබඳු කාර්‍යයක් සඳහා කලින් කල අමාත්‍ය වරයා විසින් පත් කළ යුතු නිලධාරී තැන වෙත ඒවායේ පිටපත් හෝ ලිඛිත පිටපත් යැවිය යුත්තේ ය.

භූමදන ලිය පදිංචි කළ යුතු බව.

16. පොදු සුසාන‍යක් අරඹයා පාලකයෙකු, වළවල් හාරන්නන් හා ආරක්ෂාව හා ප්‍රයෝජනය සඳහා අවශ්‍ය වියහැකි වෙනත් සේවකයන් නිසි බලධරයා විසින් පත් කළ යුතු අතර, සුදුසු යයි ඔහුට වැටහෙන වැටුපක්, වේතනයක් හෝ දීමනාවක් ඔවුන්ට ගෙවන්නටද, ඔවුන් හා ඔවුන්ගෙන් යම් නිසිවෙලු සේවය කැමැත්ත පරිදි සේවයෙන් අස් කරන්නටද ඔහුට පිළිවන.

පාලකයකු, වළවල් හාරන්නකු ආදීන් පත්කිරීම නිසි බලධරයා විසින් කළයුතු බව.

17. පහත සඳහන් කරුණු අරඹා නියෝග සම්පාදනය කරන්නට නිසි බලධරයාට පිළිවන:—

(අ) පොදු සුසාන‍යක සිදු කරන සෑම භූමදානයක්ම වළින ලෙසත්, ගරුසරු ලෙසත් කළයුතු බව හා මිනිවළවල් ප්‍රමාණවත් ලෙස ගැඹුරු විය යුතු බව නිශ්චිත කිරීම;

විධාන කවය, ගරුසරුකාමිය හා මිනිවළවල් සැකිල් නැති කරුණු පිළිබඳ නියෝග සම්පාදනය කිරීම.

(ඇ) අංක 11 දරන වගන්තිය යටතේ සුසානයක පිහිටුණිය යුතු කොටස්වලින් පිටස්තරවූ කිසියම් කොටසක් මිනී ආදහන තිරීම සඳහා වෙන් කිරීම හා එසේ ආදාහන භූමි කළමනාකරණ ආකාරය විධිමත් කිරීම ;

(ඈ) වැළලීමෙන් පසු නියමිත කාලසීමාවත් ඇතුළතදී මිනී වළවල් විවෘත කිරීම තහනම් කිරීම ; සහ

(1996, 1 වෙනි පනතෙන් 4 වෙනි වගන්තිය)

(ඉ) සුසාන පාලකයින්, ආරක්ෂකයන් හා මිනී වළවල් හාරන්නන් සතු යුතුකම් විස්තර කිරීම ද වෙත්.

මේ වගන්තිය හෝ කෙටිකතාවේ වෙන කිසිම තැනක හෝ කියවීමට තහනම් කළ හැකි දේ ගැන.

16. කොටු සුසානයක කිසියම් භූමිභාගයක් වෙන් කොට්ඨාසවල් යට කිසිම ගනුදෙනුවක හෝ කිසිම දේවස්ථානයක හෝ පිට මිනිස්සුන් අවි පහසට ආසන්නව හෝ කිසිම මිනදේ හෝ කොරලුවිය යුතුය එසේම එම වෙන්කිරීම් විධිවිධාන මඟට බිඳුණු වන පරිදි දෙස් මිනදේ හෝ තුබිදුන කරන, කරවන හෝ එසේ කිරීමට අවසර දෙන හෝ මිනදේ යම් එසේ වළලනු ලැබීමට පෙර හෝ පාහැන්වෙන්නේ වරදකාර වරදකාරයා වන අතර එසේ වරදකාරයා කරනු ලැබීමේදී රැකවල් තුන් වියගහට හෝ ඔබ දඩයකට ද යටත් වන්නේ ය.

පොදු සුසානයේ ඇතැම් කොටස් විශේෂ ආගමික පදනම් වෙන් කර තැබීය හැකි බව

19. එසේ නොමැතිවත් වගන්ති 11 දරන වගන්තිය යටතේ වෙන්කොට දී කොටස්වලට ඇතුළත් කොටසු වරද සුසානය තුළිනක කොටස්, විකුණන්නාට හෝ අභිහාරියාගේ අලුත්නිය ඇතිව, තමාට හුදෙක් තම තැනෙහි කොන්දේසිවලට ද අනුකූලව, එසේ කියියෙහි කොටසක තුබිදුන කිරීමේ විශේෂ අයිතිවාසිකම් දෙන් හෝ එක ගුබිදුනයක් හෝ විකිණීමේ අයිතිවාසිකම් සඳහාදායකව හෝ කියියෙහි කාලයක් තිබීමේ අයිතිවාසිකම් සඳහාදායකව හෝ කිසි බදුකරයක් පිළිබඳ සුදුසු කරන්නට හෝ කිසි බදුකරයක් පිළිබඳ එසේම, 11 වෙනි වගන්තිය යටතේ විකුණන්නා දේ කොටසක් ඇතුළත් කොටු සුසානයක් සඳහා පොරොත්තු විඳිද තියියෙහි ප්‍රමාණය සඳහා හෝ හෝ කොටසක් වෙන් කොට්ඨාසවල් හෝ අනුබන්ධිත පරිකල්පන විකිණීමේ අයිතිවාසිකම් විකුණන්නාට සහ ප්‍රයෝජන කරන්නාට ද මහුව පිළිවන.

(2) අංක 11 දරන වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ සුසානයේ කියියෙහි කොටසක් හෝ කොටස් විකිණීමෙහි හෝ වෙනම එසේ තියේ විධිවිධාන යටතේ කරනු ලබන කියියෙහි විකිණීමකින් හෝ රැස්කරන මුදල්වල් මුදල්, අදාළ වීම සුසානය වියා කරන සභා කිසිවක් ඇතුළත තිබිය යුතු මිනිස් කරන සභා අරමුදලෙහිත්* පුංචේ කිසි සභාවක කියා ඇතුළත කරන වීම සහායක් අරමුදලෙහිත්, දියුණුවේ යුතුවන හෝ සාමාන්‍යයෙන් කොටස කියා ඇතුළත කරන විසඳු සහායක අරමුදලෙහිත්, මේ විශේෂයෙන්ම පිටස්තරවූ සුසානයක කළමනාකරුවෙන් කරන ඒකාබද්ධ කියා අරමුදලෙහිත් තැන්පත් කළ යුතුය

* සභාව සහායක් හෝ සුසාන සභාවකින් පිහිටුවා ඇති කෙරෙයක්වූ පද්ධතියක් සඳහා සභාව හෝ සුසාන සභාව සඳහාද මෙය අදාළ වන්නේ ය.

20. අංක 19 දරන වගන්තිය යටතේ ප්‍රසාදනයේ කවර කාර්යයක යුතුයුතු කිරීමේ විෂයෙහි අයිතිවාසිකමින්, එම කාර්යයෙහි භූමිදාන ඒකකයේ හෝ බැඳී තෙණතන් පිදූ කිරීමේ අයිතිවාසිකමින්, කැපෙන්, ස්ත්‍රීවරයෙන්, පුරුෂවරුන්ගේ හෝ සෙසුන්ගේ ගරුත් තැත්පත් කිරීමේ අයිතිවාසිකමද, උපලේඛනයේ දක්වෙන ද, ආ යම ආකාරේ දෙනියන් එකක ආචාරයෙන් හෝ වීව සමාගම් සමුළුවූ අතර, එය කැමති කරුවන් දෙදෙනොකු මුදිරියේ ප්‍රසාදය පාලනය කිරීමේ සඳහා පත් කළ යුතු බන්නේය.

භූමිදාන කිරීමේ විෂයෙහි අයිතිවාසිකම් සමඟින් ප්‍රසාදය පිරිහීම අහිමිය.

21. (1) එමඳ කැමි ප්‍රසාදයක්ම අවශ්‍යයි සෙසේන ලේඛනයෙහි ප්‍රසාදය පාලනය කිරීමින් තබා යුතු අතර, එම ප්‍රසාදය සිදුකළ දිනයත්, ඒ සා සම්බන්ධවූ සෙසුන්, අදින් එමඳ ප්‍රසාදයක් සම්බන්ධ ගෙන් මුලල් අංශයිමේ ඒ කාම එයත්, එම ප්‍රසාදයෙහි විස්තරයි ඇති භූමිය හැකා තත්නට පුළුවන් දින පසිද්දෙන් ඒ පිළිබඳව කරනු ලබන කිසි විස්තරයෙන් ඇතුළත් ස්වරූප සටහනක්, යෙදෙන්න ප්‍රසාදය සිදු කෙරි දින දෙකෙරක් ඇතුළත ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රසාදය පාලනය කිරීම් යැ යි ලේඛනයේ සටහන් කළ යුතුය.

ප්‍රසාදන පිළිබඳව ලේඛනයේ තබා යුතු බව.

එසේ ප්‍රසිද්ධ 1892අංක 15* දරන ආඥා පනතු යටතේ ප්‍රසාදයක් කෙරෙහින් මෙහිමින් ප්‍රතික්ෂේප කර තබා ඇති විටක හෝ, මෙහින් උපලි 11 වෙනි විෂයෙහිය යටතේ නිවේ. ඒ ආඥාවෙන කියාත්මක විෂයෙහි පුරෝවස්ථාය සඳහා වෙන් කර ඇති විටෙක, එම කොවිය සම්බන්ධයෙන් තබනු ලබන ලේඛනය, යෙදෙන්න විනාර්ථය යටතේ යන තරම ලද ආරක්ෂාවය විසින් නැතිය යුතු බන්නේ ය.

(2) ඒ වගු එක් එක් පරිශ්‍රයන් සඳහා හිමි බලධාරියා විසින් ප්‍රසාදය යම් කලයක් කරන දැවිලෙකට වැඩි නොවන මිදලක් යෙදෙන්න අවසරය දෙනු ලබූ ඇතැත්තාගෙන් අය කිරීමට ප්‍රසාදය පාලනයට විලය ඇත්තේය. එසේම යන අවසරය මුදලක් යෙදීමෙන් පසු, ප්‍රසාදය පාලනය විසින් තබනු ලබන ලේඛනය කෙසෙන සෑම වේලාවකම, යෙදෙන්න අවසරය ලැබූ තැනැත්තාට හෝ එම අයිතිවාසිකම් හිමි කරනු ලැබූ තැනැත්තාට පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා අය දිය යුත්තේය.

යාච්ඤා ඇදිය සඳහා හිමි බලධාරිය විසින් නියෝග සම්පාදනය කළ යුතු බව.

22. (1) ප්‍රසාදය පාලනයට යෙදිය යුතු යෙදෙන්, විසියම් ඇතැම්ම නියෝගයක විෂයෙහි ප්‍රයෝජනය සඳහා සොයිතුණෙන ලද හෝ වෙන් කොතරම ලද ප්‍රසාදයේ හිමියම් කොටසක භූමිදාන විසිවිද ඇතැම්ම යෙදෙන්න් සම්බන්ධයෙන් යාච්ඤා සඳහාද ප්‍රසාදයේ සෙසේන එමඳ යෙදෙන් යෙදෙන්න්ට සඳහාද කැපිය යුතු සිය ඇතුළත පිරිවි ප්‍රසාදය සම්බන්ධයෙන් හිමි බලධාරිය විසින් නියෝග කැතිය යුත්තය.

(2) විසියම් ඇතැම්ම නියෝගයක විෂයෙහි ප්‍රයෝජනය සඳහා මිතුණෙන ලද හෝ වෙන් කරන ලද ප්‍රසාදයේ හිමියම් කොටසක් සම්බන්ධ වෙන් වෙන්ය යුතු යැයි 11 දරන වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ එම කොටස වෙනුවෙන් පාලක මණ්ඩලයට වෙන්ය යුතු යැයි තීරණ කරනු ලබා, ප්‍රසාදය පාලකයාට වෙන්ය යුත්තය.

---

* 1899අංක 9 දරන ආඥා පනතින් අවලංගු කරන ලදී.

[illegible] සැලැස්මේ සහ [illegible] ප්‍රතිපාදන සඳහා කැමිය යුතු බව.

23. ප්‍රසාදනයේ භූමිදාන සඳහා වෙන් කොට තබා ඇත්තාවූත්, භූමිදාන කිරීමේ විශෙෂ අයිතිවාසිකමක් ප්‍රදානය කොට ඇත්තාවූත් සෑම කොටසක්ම පිහිටි සෑම භූමිදාන කර තිබෙන ස්ථානයකම පිහිටීම පෙන්වීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ලෙස විශාලවූ පරිමාණයක් අනුව ප්‍රසාදනයේ සැලැස්මක් සම්පාදනය කරන්නට නිසි බලධාරියා විසින් සැලැස්විය යුතුය. එබඳු සෑම භූමිදාන ස්ථානයක්ම අංකිත කළ යුතු අතර, එම අංක, ප්‍රසාදන පාලකයා විසින් ඒ සඳහා කැබිය යුතු පොතක සටහන් කළ යුතුය. තවද එබඳු භූමිදාන නිරීමේ ස්ථානවල මිණි භූමිදාන කිරීමේ සම්පූර්ණ අයිතිය ප්‍රදානය කර ඇති ඒ ඒ පුද්ගලයන්ගේ නම් හා විස්තර එබඳු පොතක අන්තර්ගත විය යුත්තේය. තවද එම සැලැස්මේ සලකුණු නොකොට, එසේම ඒ පිළිබඳ සටහනක් ඒ අනුව පූර්වෝක්ත ලේඛනයේ ඇතුළත් නොකොට, භූමිදාන කිරීමේ භූමියක් එම ප්‍රසාදනයේ ඇති නොකළ යුතුය. ප්‍රසාදන පාලකයා විසින් තබන ලද පූර්වෝක්ත සැලැස්ම සහ ලේඛනය, නිසි බලධාරියා විසින් ඒ සඳහා නියම කරනු ලබන නාස්තුවක් නෙවිමෙන් පසු සෑහෙන කවර වේලාවක වුවද මහජනයාට පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා එය තැබිය යුතුය.

භූමිදාන කිරීමේ විශෙෂ බලය පවරාදෙන ආඥාපත්‍රය.

පවරාදීම ලියා පදිංචි කළයුතු බව.

24. භූමිදාන කිරීමේ විශෙෂ අයිතිවාසිකම් හිමි කර දීමේ සැවරුම්, උපලේඛනයේ "ඉ" ඇඤැතියේ ආකාරයෙන් හෝ ඊට සමාන වන අයුරින් කළ යුතුය. එසේ, එය, කාර්යභාරයක් එක් කෙනෙකු හෝ වැඩිදෙනෙකු ඉදිරියේදී කරන ලද නම් බලංකු වන්නේය. එබඳු සෑම පවරා දීමක්ම, ඉදිරි එය ලංකාවේදී කරන ලද්දක් නම් එය පවරා දී ඇය මියගෙන් ඇතුළතදීත්, එසඳු නැතොත් කරන ලද්දක් නම් එය ලංකාවට ලැබී ඇය මියගෙන් ඇතුළතදීත්, ප්‍රසාන පාලකයා වෙතද නැතහොත්, 1802කේ අංක 12* දරන ආඥා පනතේ 12 වෙනි වගන්තිය යටතේ මෙයින් පෙර වෙන් කොට තබන ලද ප්‍රසාදනයේ නොටසක් සම්බන්ධයෙන් හෝ මෙයින් පසු 11 වෙනි වගන්තිය යටතේ කිසි යම් ආගමික නිකායක විශෙෂ ප්‍රයෝජනය පිණිස වියතුණ ලද කොටසක් සම්බන්ධයෙන් නම්, එබඳු ආගමික නිකායේ පාලක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. තවද එබඳු පවරා දීමක් පිළිබඳ ස්මරණ පත්‍රිකාවක්, මුද්‍රිත් කරන ලද ප්‍රදානයේ යටහන දෙසින්ම ප්‍රසාන පාලකයා හෝ පාලක මණ්ඩලය විසින් ලේඛනයේ ඇතුළත් කළ යුතුය. එබඳු ස්මරණ පත්‍රිකාවක් සූරන තුරු එබඳු කිසි යම් පවරා දීමක් යටතේ කිසිම භූමිදානයක් සඳ නොගත යුතුය. තවද එබඳු සෑම ස්මරණ සටහනක් සම්බන්ධයෙන්ම, නිසි බලධරයා සුදුසු සයි සල්පනා කරන ප්‍රමාණයේ, රුපියල්සට නොවැඩි, ගාස්තුවක් අය කරන්නට ප්‍රසාන පාලකයාට හෝ පාලක මණ්ඩලයට බලය ඇත්තේය.

කැමැත්තක් කැබිව, භූමිදාන කිරීමේ විශෙෂ අයිතියට අවසර නොකළ යුතු බව.

25. වැළලීමේ විශෙෂ අයිතිවාසිකම් ප්‍රදානය කර ඇති කිසිම තැනක, එම අවසානවේදී භූමිදාන කිරීමේ එම විශෙෂ අයිතිය ඇතිව සිටින්නා ගේ කැමැත්ත ඇතිව මිස, කිසිම මෘතදේහයක් භූමදාන නොකළ යුතුය.

---

* 1899ගේ අංක 9 දරන ආඥා පනතින් අවලංගු කරන ලදී.

නිසියම් පොදු සුසානයක නියෝගයක් ක්‍රියාවේ ඒ බවත් ඉවත් කිරීම.

28. ඉහත 11 දරන වගන්තිය යටතේ නිකුත්කරන ලද සුසානයේ නිසි සේ සොයාබැලූ පසු සුසානයේ පොදු නිසියකින් සකසා නිසි බලධරයාගේ බලය සහ මැතිවරණ කොමිසාරිස් විසින් ඒ නිසියම් සහතික කොපියක් නොහෝ, ස්ථිරකයක්, පුවරුවක් හෝ කොටසක ලද ස්ථිරකය සටහනක් එය නිසි සැකියි ගලවා ඉවත් කරන්නට, පිළිවෙළින් සඳහන් මණ්ඩලයට හෝ නිසි බලධරයාට පිළිවන.

අංක 9, 11 සහ 19 දරන වගන්ති වලින් පැවරී ඇති බලතල ක්‍රියාවේ යෙදවීම; නිසි බලධරයා ප්‍රතික්ෂේප කළ අවස්ථාවකදී ඒවා ක්‍රියාවේ යෙදීමට ඇමතිවරයා ට පිළිවන් වෙ.

29. නිසියම් පොදු සුසානයක නිසිය ඇතුළත තුබීමත් හෝ අයුතු ඒවීමත් ඇදිරේදී ආගමික සම්මතය පැවැත්වීම සඳහා දේවසේවකයෙක් හෝ සේවකයින් කොඩිකුණිල්ලන් හෝ කොඩිකැඳීමට බලය දීම හෝ නිසියම් ආගමික නියෝගය විශාල ප්‍රයෝජනය සඳහා සුසානයේ කොටසක් ඉල්ලා සිටීම ආගමික නීතියකට එම කොටස වුදනය කිරීමේ හෝ වියෙළෙයෙන්ම තුබීදුන කිරීමේ අයිතිවාසිකම් හෝ නිසි බලධරය ඒසියා ප්‍රත්‍යක්ෂය කරන කල අවස්ථාවකදී ද, නැතහොත් සුසානයක කොටසක් ,විකිණීම සඳහා එබඳු ආගමික නීතියකින් අයිතගත සුදුසුවන් ඉල්ලා සිටි කල්හි ද එබඳු ආගමික නීතියක් විසින් ඉල්ලා සිටියහොත්, ඉදින් එසේ නිසිය සුදුසු ලෙස පෙනෙන් නම්, එබඳු සුසානයක් පවිත්‍රවන්වෙයෙන් අංක 9, 11 සහ 19 යන වගන්තිවල විධිවිධාන වලින් හෝ එයින් කවර වගන්තියකින් හෝ නිසි බලධරය හෙරෙහි පැවරී ඇති බලතල ඉයල්ලම හෝ නිසියම් බල තලයන් අමාත්‍යවරයා විසින් පාවිච්චි කිරීම නීත්‍යානුකූල වන්නේය.

පොදු සුසානයකට කැණීමිවීමට දඩවිම්.

28. නිසියම් පොදු සුසානයකට අයත් නිසියම් ගොඩනැගිල්ලක්, චිත්තියක් හෝ බැහැර නිසානයක්ම විනාශ කරන්නාවූ හෝ එබන්ද කට අනතුරු කරන්නාවූ කෙනෙකුත් එහි ඇති නිසියම් ගසක් හෝ පැලැටියක් විනාශ කරන්නාවූ හෝ එබන්දකට අනතුරු කරන්නාවූ කෙනෙහුත් එහි නිසියම් බිත්තියක් කැඩ කරන්නාවූ හෝ විකෘති කරන්නාවූ කෙනෙහුත් එහි හෝ එහි නිසියම් බිත්තියක නිසියම් දැන්වීමක් අදවන්නාවූ කෙනෙහුත් නිසියම් පොදු සුසානයක් තුළ පිහිටුවා ඇති ස්මාරකයක්, පුවරුවක්, කොටු යටහනක් හෝ සොහොන් කොතක් හිනා කම්මැලි විනාශ කරන්නාවූ හෝ එබන්දකට හානි කරන්නාවූ සෑම කෙනෙක්ම වරදකට වරදකාරයා වන අතර එසේ වරදකාරයා කරනු ලැබීමේදී රුපියල් සියයකට වැඩි නොවන දඩයකටද යටත් වන්නේය.

පොදු සුසානයේ ක්‍රියා පවත්වන හෝ නිසිකෙළි පවත්වන හෝ සෙසු කරදරකාරී වැඩක සයදෙන අයට දඩුවම්.

29. සවිර පොදු සුසානයක වුදිය නිසියම් ක්‍රියාවක හෝ කෙළි පෙළුම්ක සයදෙන්නාවූ හෝ සුසු අවශ්‍යතාවකදී කර තුබීමට පාවිච්චි කරන්නාවූ නැති පුද්ගලයෙක්ද, නැතහොත් මෙසේ කියන් තුබීදුන කිරීම හෝ ආදාහනය නිසිම සඳහා සුසානයකට රැගිවූ නිසියම් පුද්ගලයෙකුට මිනාගෙන්නේ හෝ නිති විරෝධී ලෙස කරදර ඇති කරන සෑම පුද්ගලයෙක්ද, නැතහොත් නිසියම් සුසානයක් ඇතුළත නිසියම් කලබලකාරී දෙයක් කරන සෑම කෙනෙක්ද, වරදකට වරද කාරයා වන අතර එසේ වරදකාරයා වීමේදී රුපියල් සියයකට වැඩි නොවන දඩයකටද යටත් වන්නේය.

නියෝග පවතිරීම.

30. මෙම ආඥා පනත යටතේ සම්පාදිත නිසියම් නියෝගයක් කඩ කරන කවර පුද්ගලයෙක් විසවද වරදකට වරදකාරයා වන අතර එසේ වරදකාරයා වීමේදී රුපියල් සියයකට වැඩි නොවන දඩයකටද යටත් වන්නේය.

III වෙනි පරිවෙජ්දය

පුද්ගලික සුඝාත

"පොදු සුජ්ඣ සඨානය" යන්නෙහි අර්ථ කථනය.

31. මෙහි පරිවෙජ්දයෙහි දී "පොදු සුජ්ඣ සඨානය" යන්නෙහි සිය ලබ දෙවිමැදුරු, පල්ලී, සිංහලුම වතියේ පන්සල්, සිංහලුම විහාරයේ මුල්ලිම පල්ලී සහ සුඝාතයේ තුමදුනයෙහි කිරීමෙහි අගණික මේනහය සඳහා විශෙෂයෙන් පනවිවිමි කරනු ලබන ඒ සඳහා ඉඩකඩවන ලද දේවසථාන සැර බසඳු දේවසථානද ඇතුලත් වන්නේය.

පොදු සුජ්ඣ සඨාන ආදියෙහි තුමදන කිරීම නතතම කර ඇති බව.

32. කිසිම පොදු සුජ්ඣ සඨානයක හෝ ඒ සඳ සම්බන්ධවූ විත්තර කරන ලද කිසියම් තුමි ප්‍රමාණයක් ඇතුළත, නියෝගයෙන සඳහන් දිනයේ සිට කිසියම් මෘතදේහයක් හෝ දෙණක් තැබුලිම හෝ අතු, ගා කිරීම, කිසි විරෝධ මිල පුහාය කරමින් හලින් කල නියෝගයක් කරන්නට අඹාතවරයාට පිළිබිහා. එබඳු නියෝගයක සඳහන් කාලයෙන් පසු, මෙම විහාරීයාගේ විධිවිධානවලට විරුද්ධවා පරිද්දෙන් කිසියම් මෘතදේහයක් හෝ දෙණක් වළලන්නාවූ හෝ ආදහනා කරන්නාවූ, නැතහොත් මෘතදේහයක් හෝ දෙණක් මුලුහන්නට හෝ ආදහනා කරන්නට සිදුකරවන්නාවූ, අසියේ දෙන්නාවූ හෝ සලස්වන්නාවූ සෑම තැනැත්තෙක්ම විරුද්ධව විරුද්ධකාරයා එක අ. 5 වූවේ විරුද්ධකාරයා සිටම දී රුපියල් තුන් සියයකට නොවැඩි දඩයකටද යටත් වන්නේය

අලුත් පුද්ගලික සුඝාත අඹාතය විරයා විසින් අනුමත කළ යුතු බව.

33. නිසි බලධරයාගේ නිර්දේශය පිට, අඹාතයවරයා විසින් කලින් අනුමත කරනු නොලැබූ කිසිම නගරයක, දිස්ත්‍රික්කයක හෝ සථානයක අලුත් පුද්ගලික සුඝාත ඇති කිරීම හෝ පැවිවිවි කිරීම නොකළ යුතුය. එබඳු අනුමත කිරීමේ ආඥාවේ ගැසට් පත්‍රයේ දැන් විමසා පළකිරීමක් සුඝාතයට පෙර කළ යුතුය. අලුත් පුද්ගලික සුඝාතයක් සඳහා එවනු ලබන සෑම ඉල්ලුම් පතුවක් සමඟම ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැ පහත යටතේ බලපතු ලැබිමවු කිසිවෙක්, හෙතෙයින් විසින් සම්පාදනය කරන ලද, එබඳු පුද්ගලික සුඝාතයේ විස්තර ගැනදිලි ලෙය පෙන්වන සැලැස්මක් ද ඒය යුතුය.

පුද්ගලික සුඝාත වල තුමදන හෝ ආදහන කිරීම කැබැල්ලීම.

34. නිසි බලධරයා විසින් කරුණු දක්වනු ලැබීමෙන් පසුව, කිසියම් නගරයක, දිස්ත්‍රික්කයක හෝ සථානයක පිහිටි කිසියම් පුද්ගලික සුඝාතයක් එම නගරයේ, දිස්ත්‍රික්කයේ, පුදේශයේ හෝ සථානයේ වාසය කරන්නාවුන්ගේ සෞඛ්‍යයට හානිකරවූ නත්වයකින් හෝ වව පිටාවකින් පමණි යයි අඹාතවරයාට පෙනී ගියහොත්, එබඳු කවර පුද්ගලික සුඝාතයක් වුවද නියෝගයක ඔදහන් කාලයෙන් පසුව තුමදුන හෝ ආදහන කිරීම කැබැල්ලිය යුතු යයි නියෝග කිරීමට අඹාතවරයාට කීතානුකූලව බලය ඇත්තේය. එබඳු සෑම නියෝගයක්ම ආණ්ඩුවේ ගැසට් පත්‍රයේ පුසිඩ කළ යුත්තේය.

පුද්ගලික සුඝාතවල තුමදන හෝ ආදහන නැවැත්වීමේ නියෝගයකින් පසුව එහේ නොපළ යුතු බව.

35. එබඳු නියෝගයක සඳහන් කර ඇති කාලයට පසු, එම නියෝගයේ සඳහන් කර ඇති කවර පුද්ගලික සුඝාතයක හෝ මෘතදේහයක් තුමදන කිරීම හෝ ආදහන කිරීම නීත්‍යානුකූල නොවන්නේය. තවද එම වගන්තියට විරුඬ වන පරිද්දෙන්, යට කියන ලද කාලයෙන් පසුව මෘතදේහයක් තුමදන කරන්නාවූ හෝ

ආඥනය කරන්නාවූ, නැතහොත් ගුණදහම නිසාවෙන් හෝ ආඥනය මිදුණ කරවනා, එට අවසර දෙනා හෝ එට කිසි සලකීමක, නැතහොත් ගුණදහම නිසාවෙන් හෝ ආඥනය නිසාවෙට සහාය වන්නාවූ හෝ කෙනෙකුගේ බරදෙනට වරදකාරයා වන අතර එසේ වරදකාරයා කරනු ලැබීමේදී රැකියාලේ තුන් ඕයෙකට හෝ වැඩි දරුවන්ට ද සවන් වන්නේය.

පුද්ගලික සුසාන භාණ්ඩ ඉතාමුකාර තැනීම සුසු හා සැලැ වෙන් එළි තෙනක් කර තැනීය යුතු බව.

36. කවර පුද්ගලික සුසානයක් වුවද තබාට සැසේ යම් නිර්ණය කරන කාලසීමාවක් තුළදී කොටු කරන ලෙසත්, එහි වැඩි ඇති කැලෑ හෝ වල් පඳුරු එළි කරන ලෙසත්, එම සුසානයේ භාරකාරයින්ට, සැලසුම්කාරවරුන්ට හෝ අධිකාරියන්ටද නැතහොත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ ප්‍රධාන විශයෙන් භාරව සිටින පුද්ගලයන්ට නියම කරන්නට සිසි බලධරයාට නීත්‍යානුකූලව බලය ඇත්තේය. අදාළ එසේ නියමයක් අනුව කටයුතු නොකළහොත්, යෝජිත්ත පුද්ගලික සුසානයේ සූපරීක්ෂිත භාරකාරයින්ගේ, සැලසුම්කාරයින්ගේ හෝ අධිකාරියින්ගේ හෝ එය සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ ප්‍රධාන විශයෙන් භාරව සිටින පුද්ගලයන්ගේ විරුද්ධීන් එය නියාකාර කොටු කරවන්නට හෝ එහි කැලෑ හෝ වල් පඳුරු එළි කරවන්නට හෝ සිසි බලධරයාට නීත්‍යානුකූල බලය ඇත්තේය.

නියමිත ප්‍රදේශයක් පිහිටා ඇති ප්‍රදේශයට අධිකාරිය බලය ඇති දිස්ත්‍රික් උසාවියේ බලයක් නැතිව කවර පුද්ගලික සුසාන යක කවර කොටසක හෝ භූමිදාන කරන ලද ඇටදෙහෙයක් එය පිහිණු තැනින් ඉවතට නොයා යුතුය.

නියමිත ප්‍රදේශයක් තැනිව ඇටදෙහෙයක් පුද්ගලික සුසානයකින් ඉවතට ගෙනයා කොහැකි බව.

එසේ වුවද, අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 393 වෙනි වගන්තියේ විධිවිධානවලට මේ වගන්තියේ කිසිවකින් කිසිම වෙනසක් හෝ සීමා කිරීමක් සිදු කොවන්නේය.

(1937, අංක 15 2 වගන්තිය)

38. පහත යදහන් කරුණු සඳහා නලින් නල අතුරු ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය කර ගැනීම නිසි බලධරයාට නීත්‍යානුකූලව කළ හැක්කේය :—

අතුරු ව්‍යවස්ථා.

(අ) පුද්ගලික සුසාන පරීක්ෂා කිරීම ;

(ආ) එබඳු සුසානවල භූමදාන කිරීම හා ආදාහන කිරීම සඳහා කාර විධිමත් කිරීම හා මිණී වළවල් සඳහා කාර ගැඹුරින් යුක්ත කරවීම ;

(ඉ) නියමිත ප්‍රදේශයක් ඇතුළත පිහිටි පුද්ගලික සුසාන ලියා පදිංචි කිරීම, ඒවායේ සීමාද එහිම විස්තර කළ යුතුය ;

(ඊ) සාමාන්‍ය වශයෙන් සියලුම පුද්ගලික සුසාන නිසියාකාර පාලනය කිරීම, විධිමත් කිරීම, ආරක්ෂා කිරීම හා මිණී කිරීම, හා එහි සීමා ඇතුළත නිශ්ශබ්දතාවය, සුන්දරත්වය හා පිවිසිදු බව ආරක්ෂා කිරීම ද වෙත්.

නවද කවර වේලාවකදී වුවද, අවලංගු කළ හැකි, වෙනස් කළ හැකි හෝ සංශෝධනය කළ හැකි අන්දමේ අතුරු ව්‍යවස්ථාද පනවා ගත හැක්කේය.

අතුරු වරවසා අණිකාවරයා විසින් අනුමත කළයුතු බව.

39. එසේ අතුරු වරවසා, ඒවා වෙනත් කරන්නට, සංශෝධනය කරන්නට හෝ තමන්ට මුදුන් යම් කැමැත්ත කැපීමට ඒවාට ඉඩ නොදෙන්නට, කැතයෙන් ඒවා අමලංගු කිරීමකට, වෙනත් කිරීමකට හෝ සංශෝධනය කිරීමකට මෙයින් පිළිය දෙනු ලබන අණිකාවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබී, මහු විසින් අනුමත කෙරෙන තුරු එසේ කිසිම අතුරු වරවසාවක් වලංගු නොවන්නාක් මෙන්ම ඒ්වායේ බලයක්ද නැති නොවන්නේය. තවද, එසේ සියලුම අතුරු වරවසාද ඒ්වායේ කිසියම් අවලංගු කිරීමක්, වෙනත් කිරීමක් හෝ සංශෝධන සෝදු ආණ්ඩුවේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කළ යුතුය.

එසේ වුවද, එසේ සියලුම අතුරු වරවසාං උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය හා නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය රැස්වෙන සමයක නම් එසේ ගැසට් පත්‍රයේ පුවිය කර මහයක් ඇතුළතදීද, ඉදිරි උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය හා නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය රැස් නොවිණා සමයක නම් රාජ්‍ය රැස්වීම ආරම්භවී මාසයක් ඇතුළතදීද එසේ කවර අතුරුවසාවක් වුවද එම මන්ත්‍රී මණ්ඩල පිළිබඳ රැස්වීම සහරහදී ම යෝජනාත අතුරු වරවසා ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතුය. එසේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන්දී යෝජනාත මන්ත්‍රී මණ්ඩලවල යෝජනාවකින් නිෂ්ප්‍රභ වූ කළහි අතුරු වරවසාවක් වුවද අමලංගු වූ බව අතර එහි බලයක්ද නැති නොවන්නේය.

IV වෙනි පරිච්ඡේදය

දණ්ඩන විධිවිධාන උගැසි ආදානය

ලියාපදිංචි නොකරන ලද පුද්ගලික ව්‍යාපාර ලියා පදිංචි කිරීමේ විධිවිධාන පිළිබඳවූ අතුරු වරවසා ආණ්ඩුවේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කළ දිනයේ සිට මාස තුනක් ඉකුත්වීමේ පසු නම් එසේ පනවූ, මෙම ආඥා පනතේ විධිවිධාන යටතේ හෝ 1902වේ අංක 13* දරන ආඥා පනතේ විධිවිධාන යටතේ විත්තුමක ලද කොදු ව්‍යාපාරයක් නොවන්නාවූ, කැතයෙන් එබඳු අතුරු වරවසාවලින් කියාෂිත ආකාරයෙන් ලියාපදිංචි කරනු ලද පුද්ගලික ව්‍යාපාරයක් නොවන්නාවූ සුවිශේෂත්ව විත්තර කරන ලද පුද්ගල ඇතුළත පිහිට කියිම හැරෙන කියිම මාතෘදේශයක් ඇතිදැන කියිම හෝ ආදානය කියිම කියි විරෝධ වින්නේය. යට කියන ලද පරිදි මෙය කුමක් ඉකුත් වීමෙන් පසුව, මෙම වියාපාරයේ විධිවිධානවලට හිඳුණ වන පරිද්දෙන් කියියම් මාතෘදේශයක් ඇතිදැන කරන්නාවූ හෝ ආදානය කරන්නාවූ කැතයෙන් ඇතිදැන කියිම හෝ ආදානය කියිම සිදු කරවිය. එවි අවසර දෙන හෝ එවි මෙ සඳහාවන කැතයෙන් මාතෘදේශයක් ඇතිදැන කියිමට හෝ ආදානය කියිමට සහය වින්නාවූ සෑම තෙනෙක්ම විරුද්ධව වරදකාරය වන අතර, එසේ වරදකාරය කරනු ලැබීමෙදී රුපියල් සුසේ සියයකට නැති නොවන දඩයකට ද ගවත් වින්නේය.

එසේ වුවද, එම්ම ආඥා පනතේ විධිවිධාන යටතේ හෝ 1902වේ අංක 13* දරන ආඥා පනතේ විධිවිධාන යටතේ හෝ පිහිටුවන ලද නොදු ව්‍යාපාරයක් නොවූද, එබඳු අතුරු වරවසා මගින් කියාෂිත

* මෙම ආඥා පනත 1899වේ අංක 9 දරන ආඥා පනතින් අවලංගු කරන ලදී.

ආකාරයෙන් නියෝජිතව කරන ලද, පුද්ගලික ලක්ෂණයෙන් තොරවූ, කවර සුභාවයක වුවද මැනදේනයක් ඇතිදැන කිරීමට හෝ ඇතැන කිරීමට අවසර දීමට නිසි බලධරයාට හෝ, ඉදිරි ඒ නිසි බලධරය මියා ගොස් යනවිත්, සහභර තනතුරින්, දිස්ත්‍රික් අතරෙන් හෝ ඔහේ වෙලෙන්වූ විට * එම බලාපේක්ෂාවලින් නිසි බලධරය වූ කෙනෙකුවත් හෝ නොවී නිතියෙන් මුල ඇත්තේය. එබඳු නියමිත බලධාරීන් හෝ ඇතැන්තෙන් සම්මත්ධයෙන් මෙම ආඥා නොවේ පිටපතක අදළ කොටසක් ලබන්නේය.

41. මෙම ආඥා පනතා යටතේ සම්පාදනය කොට පුකිෂ කරන කවර අතුරු වගවසථාවක් වුවද තබා කිරීම විරුද්ධ වන අතර එබඳු තබා කිරීමෙන් සම්මත්ධයෙකු විරුද්ධකරුවා කරනු ලබන තැම පුද්ගල හෙත්මි රුපියල් තුන් සියයකට වැඩි නොවන දඩයකට යටවන් වින්නෙන්ය. තවද එම වරද දිගටම කර ගෙන යන විය අවසථාවකදී තැම, එසේ එම වරද කරන එක් එක් දවසකට රුපියල් සියයකට නොවැඩි අතිරේක දඩයකටද යටවන් වන්නෙන්ය.

අතුරු වගවසථාව තබා කිරීම විරුද්ධ වන සැ.

42. මෙම ආඥා පනතා යටතේ හෝ ඒ යටතේ සම්පාදිත කවර අතුරු වගවසථාවක් යටතේ හෝ පවරන ලද බලතලය නඩු මෙහෙට පිරුණව අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ හෝ වෙන කිසියම් ආඥා පනතක තුන්ත් සඳහන්වී තිබුණේද ඒ නඩු සම්මත්ධයෙන් මෙහි නියමිත සාමූහිකව දඩුවම් කියම කරන්නාවත්, මෙසේත්ගාත් උසාවි වලට උපකිත් බලය පවරනු ලැබේ.

පැවැති සම්මත්ධ තබන් කියා නිතියට මෙසේ තුන් උසාවිවලට බලය දී ඇති බව.

43. යම් විරුද්ධ කර මිස තුනක් ඇතුලත ඒ පිළිබඳව නඩු පැවරීම ආරම්භ කොකරන ලද්දේ නම්, මෙම ආඥා පනතේ හිති විධානවලට විරුද්ධවීමේ වරදකට කවර පුද්ගලයෙකුට හෝ විරුද්ධව නඩු පැවරිය කොකැකිය.

නඩු පැවරීම පිළිබඳ සීමා කිරීම.

44. මෙම ආඥා පනතා යටතේ නඩු පවරනු ලැබූ යම්කිසි වරදකාරයා නිදහස් කරන්න, එම වරද පිළිබඳ කොරතුරු කාරණා පැහැදිලිවට යම්කිසි නඩුවකින් දැඩ ගනනු ලැබ ඇත්ත වශයෙන්ම ගෙවනු ලැබූ මුදලකුත් කොපයකට වැඩි කොවිනා, උසාවියට පිදුණු යම් වැටීමකින් මුදලක් පරිහානය කරන්නට උසාවියට නියෝගකුකුලව බලය නිබේ.

කොන්තුරු කරුවන් සඳහා දඩයක් නියම කිරීමේ බලයක්.

45. මෙම ආඥා පනතා යටතේ කරන ලද වරදක් සම්මත්ධයෙන් හෝ මෙම ආඥා පනතා යටතේ සම්පාදිත අතුරු වගවසථාවක් සම්බන්ධයෙන් හෝ අය කර ගනු ලබන තැම දඩ මුදලක්ම, ඉහත දැන්වුණු වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ඉදිරියේ එම වරද සිදුකරන පුද්ගල මියා තනත තනතුරින් හෝ දිස්ත්‍රික් තනතුරින් හෝ ලෝකල් බෝඩ තනතුරින් හෝ සභාපතිතුමාගෙන පරිපාලනය කිරීම ඇතුලත පිණිස සාමූහිකව තම, මියා තනත තනතුරට හෝ දිස්ත්‍රික් තනතුරට හෝ ලෝකල් බෝඩ් තනතුරකට හෝ සභාපතිතුමාගෙ තනතුරට * අයිය පුතු අයර කෙළ බියපු නඩු සම්මත්ධයෙන් එය විනාඩිම් මියා අරමුදලෙහි තැන්පත් නඩු ලුතු වන්නේය.

අය කළ මුදල් තැන්පත් කෙරේ.

* තනත තනා, මුල තනත තනා තැනැත්ත අදළ වීය සුතුය.

25/2

16

උපලේඛනය

"අ" ආකෘතිය

පොදු ලුහුනයක ගුමදාන සඤානයක් ප්‍රදානය කරන ආකෘතිය

(29 වෙනි වගන්තිය)

පොදු ලුහුනය සහ පුද්ගලික ලුහුනය පිළිබඳ ආඥා පනත යටතේ ආණ්ඩුව විසින් ——යේ ———— මිය —— දින නීතිඥ් කරන ලද නියෝගයේ බලය කරණකොට ගෙන ————යි පොදු ලුහුනයක් පිහිටුවන ලදින්, සහන අත්පත් කරන ඔබ එහි ලුහුනය පැවරුයා වීම්.

එසේ කල්හි, ———— දෙවැනි ———— දිනැති ඔට කලවිය දුන් ධ, ———— මිදුන සම්ප්‍රාප්තියන්, ලුහුන යි ඉඩ පනතේ 22වි. විධාන කරන්, මුදලින් නි ලුහුන තැපෑමෙ කැපීමට (සමඟ ප්‍රදානය කරන්නට සලකන්නේනු එහ ඉතිය විස්තර ඉන්නු) ප්‍රතිඵලයන්ය ————යි සලකමින් ඔබ්ගේ අනුමැතිය සඳහා මෙ ලුහුනය යැවූ.

මෙයේ අත්සන යොදා ලුහුනය කරන ලද්දේ වෙනි ——— මෙ —— දින දිය.

"ආ" ආකෘතිය

පොදු ලුහුනයක ගුමදානය සඳහා නොමිලයේ ගුමියන් ප්‍රදානය කිරීමේ ආකෘතිය

(29 වෙනි වගන්තිය)

පොදු ලුහුනය සහ පුද්ගලික ලුහුනය පිළිබඳ ආඥා පනත යටතේ ආණ්ඩුව විසින් ——යේ ———— මිය —— දින නීතිඥ් කරන ලද නියෝගයේ බලය කරණකොට ගෙන ————යි පොදු ලුහුනයක් පිහිටුවන ලදින් පනත අත්පත් කරන ලබ එහි ලුහුනය පැවරුයා වීම්.

නවද, ඉඹුහි සඳහන් සැර ඇති රැකියාවකට පනත දැන්වීරා අයිති වාසිකම් පෝමිලයේ ප්‍රදානය කිරීම අමාත්‍යවරයා වීසින් අනුමත කොට ඇත්තේය.

එසේසයින් යට කියන ලද ලුහුන පැවරුයා වූ මම, යටෙකැන්න ඇඟ පනත්හි විධි විධාන යටතේ (මෙයේ ප්‍රදානය කරන්නට බලා පෙරෙන්ගු වන ගුණිය විස්තර සටහන), ඔබ්නය, ———— වෙන ගුමිදාන කිරීමේ විශේෂ අයිතිවාසිකම්, මෙහි අමුණා ඇති කොන්දේසි පිළිබඳ උපලේඛනයේ විස්තරවී ඇති කොන්දේසිවලට යටත්ව, ගුමදාන කිරීමේ කටයුතු සඳහා සඳහටම පවතින පරිදි දෙන් ප්‍රදානය කරමි.

19—— ———— මස —— දින මෙයේ අත්සන යොදා දෙන ලදී

————,
ලුහුන පැවරු තැන.

"ඉ" ආකෘතිය

ගුමදාන කිරීමේ අයිතිවාසිකම් පවරා දීමේ අයිතිය

(24 වෙනි වගන්තිය)

———— පදිංචි ඒ. බී. සිරා මහ, ———— පදිංචි ඩී. ඊ. මිනිසා හා සවස යෙවිය යුතු රු. ———— මුදල් පරිශෝධනයට ගොස, පොදු ලුහුනය හා පුද්ගලික ලුහුන පිළිබඳ ආඥා පනත යටතේ සම්බන්ධිත ලුහුනයක් ඇතැත්මේ ඇත ———— දක්වා කාලවලින්, මම —— මස ———— දින දරන ලද ලුහුනයෙන් මා වෙත පැවරුවේ ලුහුනය සවස පැවරුවේ (මෙහි සවසාන විස්තර කරනු) යන්නේ සහතිකයේ ගුමදාන කිරීමේ විශේෂ අයිතියන්, ඒ පිළිබඳව මා සුව ඇති අයිතිය, උරුමය හා සම්බන්ධතාවන් යට කියන ලද ඩී. ඊ. සි සඳහටම නිති වාස පරිද්දෙන්. එය මා සිහින් යම් කොන්දේසිවලට එහෙමි දරන පරිදේ නම් එම කොන්දේසිවලට එහෙමි (සමඟ එම ගුණිය විස්තර කරනු) සහතිකයේ ගුමදාන කිරීමේ විශේෂ අයිතිවාසිකම් පෙරෙන්ගු ඩී. ඊ. සෙවා පවරා දෙන්නෙමි.

19—— ———— මස —— වෙනි දින මෙයේ අත්සන යෙදුවෙමි.